

规划不仅包含与国土空间规划的协调，森林防火预警监测系统、通信与指挥系统、森林火灾阻隔系统等建设，还包含救援队伍的培养、预防火灾宣传教育等。年代久远的“土地庙”等民间信仰场所在当地群众心中具有一定影响力，对于群众在此类场所祭拜过程中产生的用火行为应当采取严格措施牢牢加以控制，采取的整改措施要保证场所的“全封闭+专职巡护”，保证人离火灭，严禁火源进入“野外”；进入该区域人员的“全登记+24小时监控”，林业部门的林火视频监控系统24小时值守，杜绝森林防火隐患的出现，防患于未然。

最后，从林业部门是否严格执法看。林业部门在履行森林资源保护及森林防火的监督、检查和管理职责时，应当严格遵守《森林防火条例》的规定，借助先进的林火视频监控系统，保证该条例的有效落实，违反该条例的行为都应当追究和纠正。同时在重要节日节点加强森林防火的督查和宣传力度，保障严格的整改措施执行到位。本案中，县林业局作为行政执法部门，虽然采取了一系列整改措施，但是无论诉前还是诉中的现场查看情况，均反映出案涉“土地庙”焚香、燃放爆竹等野外用火行为仍存在，案涉土地区域的火灾隐

患并未根本消除，故县林业局应当全面履行森林防火监督管理职责，严格落实《森林防火条例》禁止野外用火的规定，彻底消除该区域的火灾隐患，守护森林防火区的安全。

在本案执行阶段，县林业局作为行政执法部门，采取了一系列整改措施，其中包括加强监管和督查、林火视频监控系统24小时值守和加强查处等，使案涉场所形成“全封闭+有人监管”的状态。该整改措施得到县人民检察院的认可。因该整改措施的全面落实是一个持续性的过程，故法院与检察院建立了定期会商制度来确保本案执行效果，对于类似案件的判决执行可提供一定参考。

编写人：重庆市第三中级人民法院 杨丽彦

行政机关未依法全面履行相关法定监管职责的认定

—— 县人民检察院诉县农业农村局不履行河道阻塞违法行为

监督管理职责公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省来凤县人民法院(2023)鄂2827行初60号行政判决书

2. 案由：不履行河道阻塞违法行为监督管理职责公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：县人民检察院

被告：县农业农村局

【基本案情】

2023年7月14日，县河湖长制办公室分别向县农业农村局下属的某执法大

队和县人民检察院送达《关于某高速某互通处违法线索的移交函》。移交函载明,湖北某管理有限公司建于某村3组干河沟的项目段,存在侵占河道、堆放施工弃渣弃土等违法行为,严重影响河道行洪,危害周边群众生命财产安全。县农业农村局相继向湖北某管理有限公司下达《责令停止违法行为通知书》《关于责令限期拆除非法构筑物及清除倾倒渣土的通知》《关于违反水事违法行为催告通知书》。2023年8月3日,县人民检察院向县农业农村局作出《检察建议书》,检察建议该单位依法履行监督管理职责。县农业农村局未予以书面回复。10月8日,县人民检察院现场勘验发现河面被阻塞情况仍然存在,遂向法院提起行政公益诉讼,请求判令县农业农村局对某村干河沟河道被阻塞问题依法履行职责。

【案件焦点】

县农业农村局是否对某村干河沟河道被阻塞问题依法履行了法定职责。

【法院裁判要旨】

湖北省来凤县人民法院经审理认为:湖北某管理有限公司在项目施工过程中存在侵占河道、堆放渣石废土、涵管堆积等违反法律规定的行为。对此,《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国长江保护法》均规定有明确的行政处理方式。某村干河沟河道被阻塞,县农业农村局仅以作出三份通知书为由便认为其履行了法定职责,不符合法律规定。县农业农村局在收到公益诉讼起诉人县人民检察院的《检察建议书》后,未在规定的时间内予以书面回复,同时尚未对涉案主体进行调查并作出行政处罚,致使违法状态依然持续,国家和社会公共利益受到侵害。故县农业农村局存在明显怠于履职的情况。

综上,法院依法确认县农业农村局对于某村干河沟河道被阻塞问题,存在未按《中华人民共和国防洪法》第五十五条规定全面履行法定职责的情形。鉴于县农业农村局已向涉案行政相对人下发了《责令停止违法行为通知书》《关于责令限期拆除非法构筑物及清除倾倒渣土的通知》《关于违反水事违法行为催告通知书》,履行了部分行政职责,但是由于违法状态依然存在,国家和社

会公共利益仍处于受侵害状态，故判决责令县农业农村局对某村干河沟河道被阻塞问题继续履行监督管理职责。

湖北省来凤县人民法院依照《中华人民共和国防洪法》第八条第三款、第二十一条第二款、第二十二条第二款、第五十五条，《中华人民共和国长江保护法》第二十五条，《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第四款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十一条、第二十二条、第二十五条第一款第三项规定，判决如下：

责令县农业农村局对某村干河沟河道被阻塞问题继续履行监督管理职责。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

检察建议是检察机关行使法律监督职权的一种方式。在生态环境和资源保护等领域，提起行政公益诉讼的前提是检察机关提出检察建议。行政机关收到检察建议后，除应按期依法履行法定职责外，还负有书面回复检察建议、及时向检察机关反馈履职和整改情况的义务。本案系因高速公路施工建设涉及河道保护的行政公益诉讼案件，争议焦点是县农业农村局是否对案涉河道被阻塞问题依法、全面履行了法定职责。对于该问题，本案从以下几个方面进行了考量。

一、行政公益诉讼中行政机关不依法履行职责的情形

行政机关具有特定的法定职责是判定不依法履行职责的前提。实践中，检察机关起诉行政机关不依法履行职责的情形主要有两类：一是认为行政机关对相对人的违法行为没有履行法定监管职责，没有及时作出行政处理决定；二是认为行政机关对相对人作出处理决定后，没有依法督促履行、依法强制执行或者申请法院强制执行。

本案中，县农业农村局对辖区内水利设施、水域及岸线的管理、保护等负有监督管理的法定职责，其先后向案涉建设施工单位下达三份要求整改通知书后，虽案涉河道暂时疏通、河道内混凝土结构的蓄水池已被拆除，但堆放在河道及岸线上的渣土、渣石仍未完全清除，河道内废弃涵管亦未拆除，河面被阻塞的情况仍然存在。该状况应属县农业农村局对相对人作出处理决定后，没有

依法督促履行的情形。

二、行政机关收到检察建议后未依法履职是提起行政公益诉讼的前提

行政公益诉讼的目的是督促行政机关依法履行职责，检察建议是检察机关行使法律监督的一种手段与方式。《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十一条明确规定，针对生态环境和资源保护等领域，检察机关应当向不依法履行监管职责的行政机关提起检察建议，并且规定了收到检察建议书的行政机关的履职时限和书面回复要求等。行政机关纠正了违法和不作为行为的，检察建议的效果得以实现。对于仍然不依法履职的，检察机关可以向人民法院提起诉讼。根据上述规定可以看出，诉前检察建议与行政公益诉讼既相互衔接又相对分离。提出检察建议是提起行政公益诉讼之前的必经程序，但在实现效果上，提出检察建议后，问题得到了实质性解决就不是必须以诉讼为终结。可见行政公益诉讼中，检察建议兼具程序价值和自身独立的法律监督性。^①